

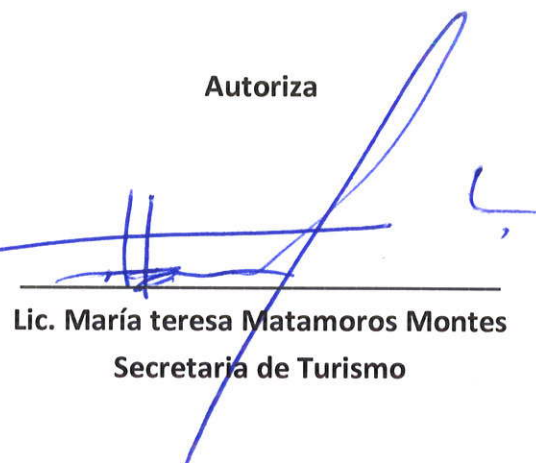
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Responsable



Lic. Marco Antonio Triana González
Director de Asuntos Jurídicos

Autoriza



Lic. María teresa Matamoros Montes
Secretaría de Turismo

Vigencia a partir del 01 de febrero de 2019.

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. REFERENCIAS.....	3
4. POLÍTICAS.....	3
5. RESPONSABILIDADES.....	4
6. DEFINICIONES.....	5
7. MÉTODO DEL TRABAJO.....	6
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO.....	6
7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....	7
8. REGISTROS.....	12
9. FORMATOS.....	12
9.1. DAJ_1 Solicitud de elaboración de Contrato.....	13
9.2. DAJ_2 Solicitud de elaboración de Convenio.....	14
9.3. DAJ_3 Solicitud de elaboración de Contrato de Compraventa.....	15
9.4. DAJ_4 Solicitud de elaboración de Contrato de Honorarios Asimilados a Salarios ..	16
9.5. DAJ_5 Autorización de tratamiento de datos personales.....	17

1. OBJETIVO.

Contar con un mecanismo que asegure la correcta elaboración de instrumentos jurídicos para la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Turismo para para la aplicación de los programas y proyectos encaminados a cumplir las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y con fundamento en las disposiciones legales aplicables.

2. ALCANCE.

Este Manual de Trabajo aplica a todas las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Turismo que requieran la elaboración y formalización de contratos de servicios o adquisición de bienes, así como de instrumentos jurídicos a celebrarse con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social.

3. REFERENCIAS.

- 3.1.** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 3.2.** Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
- 3.3.** Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
- 3.4.** Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- 3.5.** Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
- 3.6.** Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019.
- 3.7.** Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- 3.8.** Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

4. POLÍTICAS.

Elaborar y revisar los proyectos de Contratos y Convenios, de conformidad con los documentos que proporcionen las Unidades Administrativas, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Dirección de Asuntos Jurídicos.

5.1.1. Asesorar jurídicamente a los titulares de las Unidades Administrativas (líder del proyecto) de la secretaría de Turismo en la celebración de instrumentos jurídicos.

5.1.2. Elaborar y revisar los proyectos de acuerdos, convenios y contratos en los que intervenga la Secretaría.

5.2. Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental.

5.2.1. Verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por terceros para con la Secretaría, y coordinarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos para implementar las acciones legales a efecto de exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones con la Secretaría;

5.3. Dirección Administrativa.

5.3.1. Atender y administrar los recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales y bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas de la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable.

5.4. Titulares de las Unidades Administrativas (Líder del Proyecto).

Para la contratación de servicios o la adquisición de bienes, así como en las acciones a convenir, y con el objeto de prevenir sobrecostos, demoras y vicios en la celebración de instrumentos jurídicos, el líder del proyecto deberá atender a lo siguiente:

5.4.1. Que la celebración de un contrato o convenio sea la opción apropiada para el cumplimiento de los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los proyectos, planes y programas contemplados por el Gobierno Estatal, así como en el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019;

5.4.2. Que la programación y justificación de los servicios a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, satisfagan los requerimientos de cantidad, calidad, avances técnicos y plazos para el cumplimiento de sus metas;

5.4.3. Que el Proveedor a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, cuente con los permisos, licencias y autorizaciones que correspondan, así como que cumpla con los requisitos y obligaciones que establezca la normatividad de la materia;

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

- 5.4.4. Que se cuente con una calendarización física y financiera de los recursos necesarios que permita la adecuada planeación y operación de los programas, proyectos o acciones materia del instrumento jurídico a realizar; y
- 5.4.5. Que no se inicie el proceso de contratación o establecimientos de compromisos económicos si no se cuenta con la suficiencia presupuestal requerida, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y validados por el superior jerárquico del líder del proyecto, anexando la autorización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y demás documentación necesaria que permita asumir compromisos sin la suficiencia presupuestal necesaria.

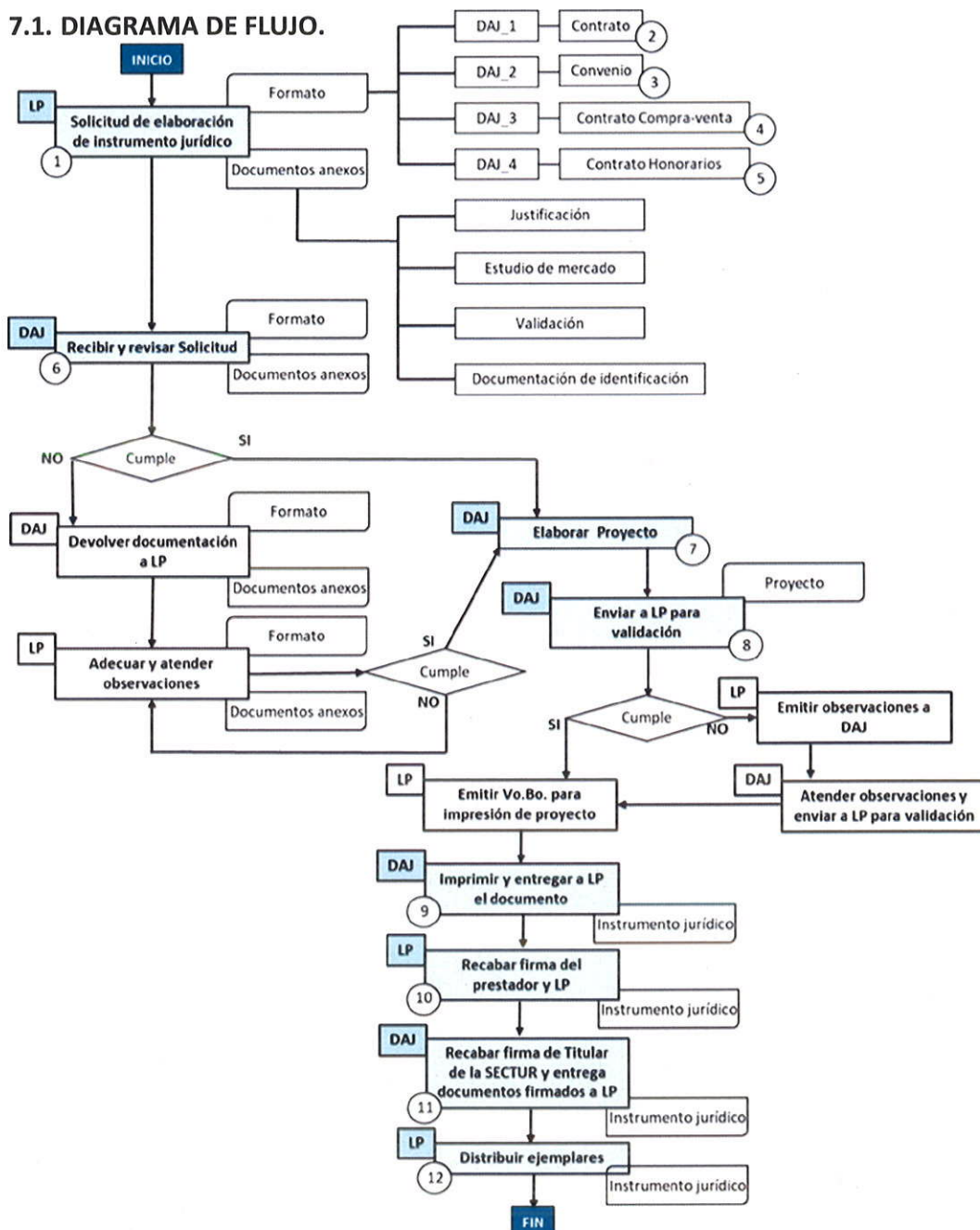
6. DEFINICIONES.

- 6.1. **LP.** Líder de Proyecto. Servidor público, adscrito a la Secretaría de Turismo, a cuyo cargo se encuentra la ejecución de un programa o proyecto que conlleva la aplicación de recursos públicos mediante la contratación de servicios o adquisición de bienes; o bien a través de celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social a efecto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato.
- 6.2. **Proveedor.** La persona que por virtud de un contrato preste un servicio o transmita la propiedad o el uso de bienes a la Secretaría de Turismo.
- 6.3. **SECTUR.** Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.
- 6.4. **SFIA.** Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
- 6.5. **DAJ.** Dirección de Asuntos Jurídicos.
- 6.6. **DA.** Dirección Administrativa.
- 6.7. **DPEEG.** Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental.
- 6.8. **CRH.** Coordinación de Recursos Humanos.
- 6.9. **CRM.** Coordinación de Recursos Materiales.

7. MÉTODO DEL TRABAJO.

El método de trabajo representa de forma general las actividades y procedimiento a llevar a cabo para la formalización de instrumentos jurídicos, de acuerdo al Diagrama de Flujo representado en el punto 7.1 y la Descripción de Actividades plasmadas en el cuadro de contenido en el punto 7.2.

7.1. DIAGRAMA DE FLUJO.



7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

- 7.2.1** La solicitud del servicio de elaboración de los proyectos de contratos y convenios a suscribir por la Secretaría deberá presentarse en un término de 10 días naturales previos al inicio de la vigencia del instrumento jurídico.
- 7.2.2** Tratándose de Contratos de Compra-venta, regulados por los Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de las Dependencias y Entidades, emitidos por SFIA; quien funge como área de apoyo para las Unidades Administrativas, es la Coordinación de Recursos Materiales.
- 7.2.3** Tratándose de Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios; quien funge como área de apoyo para las Unidades Administrativas, es la Coordinación de Recursos Humanos.

RESPONSABLE	PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
LP	1.	Solicitud de elaboración de instrumento jurídico	Formato de Solicitud de instrumento jurídico y documentos anexos
	1.1.	El LP recibe documentación legal y administrativa por parte del proveedor.	
	1.2.	Si la documentación está completa, ir al paso 1.4; si no, continuar en el paso 1.3	
	1.3.	El LP solicita al proveedor los documentos faltantes.	
	1.4.	El LP reúne la documentación dependiendo del tipo de instrumento jurídico, para la solicitar a la DAJ su elaboración	
	1.4.1.	Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios, ir al paso 2	
	1.4.2.	Tratándose de un Convenio, ir al paso 3	
	1.4.3.	Tratándose de un Contrato de Compra-venta, ir al paso 4	
	1.4.3.	Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios, ir al paso 5	
LP	2.	Contrato de Prestación de Servicios	Formato DAJ_1 Documentos anexos
	2.1.	Entregar el formato de solicitud DAJ_1	
	2.2.	Anexar la siguiente documentación:	
	2.2.1.	Justificación, que contenga el análisis siguiente: <u>Análisis del Costo-beneficio.</u> Se refiere a la definición del objeto (bien o servicio) materia de contratación, estableciendo los beneficios esperados versus los costos o monto de la inversión; debiendo señalar además que en la contratación del proveedor se hicieron las previsiones para garantizar las mejores condiciones en cuanto precio, financiamiento, calidad y oportunidad.	

Análisis Jurídico. Consiste en acreditar la capacidad jurídica del proveedor a contratar y señalar el procedimiento de excepción de licitación de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; así mismo deberá señalar su legal existencia y operación.

Análisis Técnico. Se basará en los términos y condiciones de las propuestas de trabajo de los proveedores sugeridos, o en su caso de los compromisos que se pacten con terceros, a partir de la exposición que se realice de los siguientes elementos:

- a. Objetivos y metas de los servicios a contratar o acciones y compromisos a convenir con terceros;
- b. Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien el monto de los apoyos o recursos a convenir;
- c. Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago;
- d. Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y
- e. Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.

2.2.2. Anexo Técnico de los servicios a contratar

Términos de referencia

2.2.3. Investigación de Mercado

- a. Presentar mínimo 3 cotizaciones diferentes;
- b. Establecer un cuadro comparativo de precios y beneficios;
- c. Entregar el dictamen de la resolución del análisis; y
- d. Resultado de la búsqueda en la Plataforma Estatal de Información.

Investigación de Mercado

2.2.4. Validaciones

Cotizaciones

En el caso de la celebración de contrato o convenio con cargo a Proyectos Estratégicos (Q), el LP deberá solicitar a la DPEEG, la validación respectiva y tratándose del Proyecto Operativo (P0293) la validación o reserva presupuestal estará a cargo de la Dirección Administrativa.

Si en razón de Disposiciones Administrativas y/o Lineamientos, alguna partida a utilizar requiere la validación y/o liberación por parte de otra instancia como Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Coordinación General de Comunicación Social o Dirección General de Informática, deberá ser gestionada por el líder del proyecto con la debida anticipación, ante la dependencia respectiva.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

	2.2.5. En el caso de instrumentos jurídicos relativos al otorgamiento de recursos públicos, que cuenten con Reglas de Operación específicas para su asignación, el líder de proyecto deberá cumplir las condiciones estipuladas e integrar a su solicitud los elementos establecidos en ellos. 2.2.6. Documentación de Identificación a. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; b. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); c. Identificación oficial vigente (tratándose de personas morales, del representante legal). Tratándose de extranjeros, el documento deberá estar debidamente legalizado (Apostillado).; d. Estado de Cuenta bancario en el que se reflejen los datos de la cuenta en la que se realizará el pago; e. Carta de aceptación de depósito bancario; f. Autorización de tratamiento de datos personales del proveedor (No aplica a Municipios y Dependencias); g. Registro en Padrón de Proveedores del Estado. (No aplica a Municipios y Dependencias); h. Tratándose de instrumentos jurídicos de hasta \$300,000.00 (sin incluir impuestos): Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente de sus obligaciones fiscales (No aplica para extranjeros que tributen en su país de origen); i. Para la realización de contratos o convenios cuyo monto rebase los \$300,000.00 (sin incluir impuestos): Opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales. (No aplica para extranjeros que tributen en su país de origen); k. Escritura Constitutiva (en caso de personas morales). Tratándose de extranjeros, el documento que acredite la legal constitución de la empresa, mismo que deberá estar debidamente legalizado (Apostillado). No aplica a Municipios; y l. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico. Tratándose de extranjeros, el documento deberá estar debidamente legalizado (Apostillado). En el caso de los Municipios, acta de Sesión del H. Ayuntamiento donde se autoriza al Presidente para firmar contratos y convenios.	
LP	3. Convenio	
	3.1. Entregar el formato de solicitud DAJ_2. 3.2. Tratándose de personas morales, anexar la siguiente documentación:	Formato DAJ_2 Oficio de petición, carta intención o carta compromiso

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

	a. Documento de petición de apoyo, que contenga los compromisos de las partes; b. Documentos señalados en los puntos 2.2.4., 2.2.5. y 2.2.6. 3.3. Tratándose de Dependencias, Entidades, Organismos, anexar la siguiente documentación: a. Documentos señalados en los puntos 2.2.4. y 2.2.6. 3.4. Tratándose de Municipio, anexar la siguiente documentación: a. Constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG); b. Documentos señalados en los puntos 2.2.4., 2.2.5. y 2.2.6. 3.5. Tratándose de Convenios Modificatorios, el LP deberá entregar Oficio de Solicitud a la DAJ, en el que manifieste los motivos para la modificación, así como anexar la documental necesaria que justifique su solicitud.	Oficio de solicitud y documental justificatoria
LP a través de CRM	4. Contrato de Compra-venta 4.1. Entregar el formato de solicitud DAJ_3 4.2. Anexar la siguiente documentación: a. Cotización del adjudicado; b. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (en caso de personas morales, el del domicilio fiscal); c. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); d. Identificación oficial vigente (tratándose de personas morales, del representante legal); e. Autorización de tratamiento de datos personales del proveedor; f. Registro en padrón de proveedores del Estado; g. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); h. Escritura Constitutiva, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (en caso de personas morales); y i. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico correspondiente.	Formato DAJ_3
LP a través de CRH	5. Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios 5.1. Entregar el formato de solicitud DAJ_4 5.2. Anexar la siguiente documentación: a. Identificación oficial vigente; b. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; c. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.);	Formato DAJ_4

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

	d. Cédula de Clave Única de Registro de Población; e. Autorización de tratamiento de datos personales del prestador; f. Estado de Cuenta bancario en el que se reflejen los datos de la cuenta en la que se realizará el pago; g. Carta de aceptación de depósito bancario;	
DAJ	6. Recibir y revisar Solicitud de elaboración 6.1. Recibir y revisar la solicitud del instrumento jurídico 6.2. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios, ir al paso 2 6.3. Tratándose de un Convenio, ir al paso 3 6.4. Tratándose de un Contrato de Compra-venta, ir al paso 4 6.5. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios, ir al paso 5 Si cumple con la documentación y formato establecido, ir al paso 7; de no cumplir, se devuelve la documentación al LP para que atienda las observaciones, una vez cumplido, ir al paso 7. 6.6.	Formato de Solicitud de instrumento jurídico y documentos anexos
DAJ	7. Elaborar Proyecto 7.1. Se procede a elaborar el proyecto de contrato o convenio en formato digital.	Proyecto en formato digital
DAJ y LP	8. Enviar a LP para validación 8.1. El proyecto de instrumento jurídico es enviado por correo al LP para su revisión y validación, a fin de que emita su Vo.Bo. para impresión de proyecto.	Proyecto en formato digital
DAJ	9. Imprimir y entregar a LP el documento 9.1. La DAJ imprime el instrumento jurídico en 3 tantos y entrega a LP	Instrumento Jurídico (tres tantos)
LP	10. Recabar firma del prestador y LP 10.1. El LP recaba las firmas y rúbricas correspondientes	Instrumento Jurídico (tres tantos)
DAJ	11. Recabar firma de Titular de la SECTUR y entrega documentos firmados a LP 11.1. La DAJ rubrica y recaba la firma de la persona Titular de la SECTUR. 11.2. La DAJ hace entrega a LP del instrumento jurídico en 2 tantos firmados y rubricados, conservando un original para el archivo de la DAJ.	Instrumento Jurídico (tres tantos)
LP	12. Distribuir ejemplares 12.1. El LP conserva un documento en original para el archivo de la Unidad Administrativa responsable y hace entrega de un original al Prestador.	Instrumento Jurídico (tres tantos)

8. REGISTROS.

NOMBRE	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	PERIODO DE CONSERVACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios	Unidad Administrativa responsable del Proyecto	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)
Convenio	Unidad Administrativa responsable del Proyecto	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)
Contrato de Compra-venta	Unidad Administrativa responsable del Proyecto	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)
Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios	Dirección Administrativa/Coordinación de Recursos Humanos	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)

**Periodo de conservación de acuerdo con Catálogo de Disposición Documental de la SECTUR*

9. FORMATOS

9.1. DAJ_1 Solicitud de elaboración de Contrato

 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-1			
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE			
Area Solicitante: _____ Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____			
INFORMACION PRESUPUESTAL			
Proyecto	Partida	Fondo	Fecha de Validación de la DPEEG
Monto del Contrato SIN impuestos (num y letra):			
Monto TOTAL del Contrato (num y letra):			
DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR O BIENES A ADQUIRIR			
Objeto del Contrato			
Vigencia y Ministraciones del Contrato			
Fecha de inicio:	Monto TOTAL		Fecha de término:
Ministraciones	Fecha		Entregable y contenido
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			
Nombre/Razón Social: _____			
Domicilio fiscal: _____			
RFC: _____			
Nombre del Representante Legal (persona moral): _____			
Responsable de Seguimiento(persona moral): _____			
DOCUMENTOS Y ANEXOS			
DOCUMENTOS ANEXOS			
Justificación	Validaciones	Autorización de tratamiento de datos personales	
Estudio de Mercado	Garantía (especificar)		
Validaciones			
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN			
Comprobante de domicilio	Carta aceptación de depósito	Forma migratoria	
Cédula RFC	Padrón de Proveedores	Escritura Constitutiva	
Identificación Oficial	Manifestación bajo protesta	Facultad del Representante	
Estado de Cuenta	Opinión Obligaciones fiscales	Legal	
FIRMAS			
_____ Nombre Dir. Gral./Subsecretario Cargo		_____ Nombre Líder del Proyecto Cargo	

9.2. DAJ_2 Solicitud de elaboración de Convenio

 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-2			
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE			
Área Solicitante: _____ Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____			
INFORMACION PRESUPUESTAL			
Proyecto	Partida	Fondo	Fecha de Validación de la DPEyEG
Aportaciones al Convenio			
Monto de la SECTUR:		\$0.00	
(num y letra)			
Monto en caso de Recurso Federal:		\$0.00	
(num y letra)			
Monto en caso de Recurso de otra Dependencia o Asociación (num y letra)		\$0.00	
Monto del Convenio:		\$0.00	
(num y letra)			
DESCRIPCION DE ACCIONES A CONVENIR			
Objeto del Convenio			
Vigencia y Ministraciones del Convenio			
Fecha de inicio:		Fecha de término:	
Ministraciones	Monto	Fecha	Entregable y contenido
INFORMACION			
Nombre/Razón Social o municipio: _____			
Domicilio fiscal: _____			
RFC: _____			
Nombre del Representante Legal: _____			
Nombre de quien asiste al Representante Legal: _____			
Responsable de Seguimiento: _____			
DOCUMENTOS Y ANEXOS			
DOCUMENTOS ANEXOS			
Justificación	Validaciones	Autorización de tratamiento de datos personales	
Estudio de Mercado	Garantía		
Validaciones	(especificar)		
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN			
Comprobante de domicilio	Carta aceptación de depósito	Forma migratoria	
Cédula RFC	Padrón de Proveedores	Escritura Constitutiva	
Identificación Oficial	Manifestación bajo protesta	Facultad del Representante	
Estado de Cuenta	Opinión Obligaciones fiscales	Legal	
FIRMAS			
_____ Nombre Dir. Gral./Subsecretario Cargo _____ Nombre Líder del Proyecto Cargo			

9.3. DAJ_3 Solicitud de elaboración de Contrato de Compra-venta

 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-3			
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE			
Area Solicitante: _____ Fecha de solicitud: _____			
INFORMACION DEL CONTRATO			
Num de Contrato (DAJ): _____ Nombre y Cargo de quien asiste al Srío: _____ Responsable del seguimiento (SECTUR): _____ Vigencia: _____			
PROCESO DE CONTRATACION			
Tipo de proceso: _____ No. de invitación: _____ Fecha de invitación: _____			
INFORMACION PRESUPUESTAL			
Código Programático	Fondo	Número de Partida	Nombre de la Partida
MINISTRACIONES			
No.	Monto	Letra	
Fecha de pago: _____			
INFORMACION DEL PROVEEDOR			
Nombre/Razón Social o municipio: _____ Nombre Comercial _____ Núm. de Registro de Padrón de Proveedores: _____ Domicilio fiscal: _____ RFC: _____ Nombre del Representante Legal: _____ Responsable de Seguimiento: _____			
DOCUMENTOS Y ANEXOS			
Cotización	Cédula RFC	Registro Padrón de Proveedores	
Identificación oficial	Comprobante de domicilio	Escritura Constitutiva	
Facultad Representante legal	Autorización de tratamiento datos personales		
VALIDACION DE SOLICITUD			
_____ Nombre de Dir. Administrativo Cargo			



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

9.4. DAJ_4 Solicitud de elaboración de Contrato de Honorarios Asimilados a Salarios

[illegible]

9.5. DAJ_5 Autorización de tratamiento de datos personales

 AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-5	
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE	
Area Solicitante: _____ Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____	
AVISO DE PRIVACIDAD	
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracciones I, II, VII, VIII, IX y XXXIII, 34, 35, 37, 39, 40 y 42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: I. Denominación del responsable: Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato (en adelante SECTUR). Dependencia perteneciente a la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, encargada de planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, inciso B), fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 5, 13 fracción XI y 32 BIS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 119, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. II. Domicilio del responsable: Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de cuota Silao - Guanajuato Km. 3.8, Silao, Gto., C.P. 36270. III. Datos personales sometidos a tratamiento: A. <u>Datos de identificación</u>. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: • Nombre; • Firma autógrafa y/o electrónica; • Registro Federal de Contribuyentes (RFC); • Clave Única de Registro de Población (CURP); • Nacionalidad; B. <u>Datos de contacto</u>. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal como: • Domicilio; • Correo electrónico; • Teléfono fijo; y • Teléfono celular. C. <u>Datos laborales</u>. Información concerniente a una persona física relativa a su empleo, cargo o comisión y desempeño laboral, tales como: • Puesto/Cargo; • Domicilio de trabajo; • Correo electrónico institucional; • Teléfono institucional; • Fecha de ingreso y salida del empleo D. <u>Datos patrimoniales o financieros</u>. Información concerniente a una persona física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden ser: • Información fiscal; • Cuentas bancarias; • Número de tarjeta de crédito; y • Número de seguridad. Los cuales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 3 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. IV. La finalidad del tratamiento es: A. Celebrar, para efectos legales y de transparencia, Acuerdos, convenios y contratos, así como los trámites administrativos, legales, fiscales y contables a que hubiera lugar derivado de los instrumentos jurídicos suscritos con la SECTUR; B. Realizar trámites de recursos financieros, a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones adquiridas por la SECTUR ante terceros; C. Mantener un registro, para efectos estadísticos y de transparencia, de las personas que solicitan o reciben cualquier tipo de apoyo de recursos públicos estatales o federales, gestionados por la SECTUR; D. Gestionar y en su caso elaborar los estudios, estadísticas y diagnósticos en materia turística que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la SECTUR; V. El Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos. Respecto a los incisos anteriores, se inserta el fundamento normativo para cada punto respectivamente: A. Art. 8, fracción IV, VII al XI del Reglamento Interior de la SECTUR; B. Art. XV Bis fracción IV, 15 Ter fracción I y IV, 15 Quáter fracción I y II, y 17 fracción III del Reglamento ya mencionado; C. Art. 15 Bis fracción III, 22 fracciones III a VI y X, 24 fracción II a IV. En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. VI. De las Transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras transferencias previstas en la Ley y normatividad aplicable a la SECTUR. VII. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales. La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de: A. Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados; B. Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos; C. Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables; y D. Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento. A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción. A. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y domicilio de la Unidad de Transparencia. La Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; y el lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO); se encuentran ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000. con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx. B. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional de la SECTUR, en Internet: https://sectur.guanajuato.gob.mx/index.php. C. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el aviso de privacidad. Se comunicarán por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través de la página institucional de la SECTUR, en Internet: https://sectur.guanajuato.gob.mx/index.php.	
VALIDACIONES	
Acepto que al brindar mis datos personales y/o datos personales contenidos para la conformación de persona moral, para la celebración de Instrumentos Jurídicos con la SECTUR, estoy de acuerdo en que se traten dichos datos. _____ Nombre y Firma de Conformidad	